Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 19/12/2023, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 21547 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Dr. *Parte_2* , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Balestra (C.F. *C.F._1*) e Monica Allulli (C.F. *C.F._2*), giusta procura in atti;

contro

CP_1 , (c.f.: *C.F._3*), nato a Roma il 02.10.1974 , elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Barbara Tosatti, n. 26, presso lo studio dell' Avv. Valentina Terrana (c.f. *C.F._4* , Fax 0692912456 – Pec: *Email_1* unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Cirilli (c.f. *C.F._5* , Fax 0692912456 - Pec: *Email_2* e all'Avv. Valerio Tullio Tamburrini, (c.f.: *C.F._6* , Pec: *Email_3* , dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti,

opposto

Conclusioni: come in atti

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 24.3.21 la *Parte_1* proponeva opposizione avverso il d.i. n. 3010/2021 ottenuto dal sig. *CP_1* a titolo di restituzione della somma di Euro 6.945,89 oltre interessi, versata in eccesso rispetto al dovuto, dal mese di maggio 2014 sino alla fine della locazione (dicembre 2019) essendo dovuto l'importo mensile di Euro 237,75 (pari al "nuovo canone") per lo stesso periodo in forza del D.M. 185/14, così come confermato anche dalla sentenza n.10182/2018 – proc. N.01191/2016 r.g. del TAR del Lazio". Deduceva la

opponente che con contratto di locazione in data 8.3.2006, registrato all' *Organizzazione_1* di Roma 8 al n.2018, la *Controparte_2* *[...]* – cui era subentrata la *Parte_1* - aveva concesso in locazione al Sig. *CP_1* l'immobile di Via Alfonso Splendore n.17/P, int.30, per il canone annuo stabilito in Euro 5.402,28; che pendevano due ricorsi avverso il "Provvedimento in Autotutela" con il quale *Parte_3* in data 13 ottobre 2015 (nota Prot. n. 163420), aveva adottato la nuova Tabella dei prezzi massimi e, segnatamente, il ricorso in appello al Consiglio di Stato, iscritto al R.G.R. n. 3685/2019, avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento nella sua interezza e il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma (R.G.R. n. 518/2019) avverso il silenzio rifiuto serbato da *Parte_3* che in esecuzione dell'Ordinanza *Orga* Lazio nr 12465/2020 si era insediato il Commissario *ad acta* che con la Determinazione Dirigenziale del 18.5.2021 aveva definito il procedimento di autotutela, avviato con nota prot. QI 120938 del 4.08.2014, per l'approvazione della Tabella Riepilogativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione alloggi, inerente all'intervento costruttivo degli immobili tra i quali quello oggetto del presente giudizio; che pendeva ancora il ricorso dinanzi al TAR promosso dalla *Parte_1* avverso il Provvedimento in "autotutela" del 13 ottobre 2015 (nota Prot. n. 163420) di *Parte_3* posto a fondamento della domanda monitoria (Consiglio di Stato - R.G.3685/19). Precisava la opponente di avere comunque dato esecuzione al provvedimento del Comune e rideterminato provvisoriamente "*e salvo conguaglio*" il canone di locazione dovuto dal conduttore in "*temporanea applicazione*" del citato provvedimento in autotutela adottato da *Parte_3* e ciò nonostante il Pace si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione – anche nella misura ridotta e rideterminata al ribasso in ossequio al Provvedimento in Autotutela – tanto che il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 9.4.2019 nel procedimento avente R.G.5983/19, aveva convalidato lo sfratto per morosità.

Ribadiva che il canone ridotto non ammontava ad euro 237,75/mese, ma ad euro 341,42 come richiesto ed incassato e la *Pt_1* era a sua volta creditrice delle seguenti somme:

a) Euro 6.092,27, a titolo di: indennità di occupazione da dicembre 2019) a luglio 2020 (data di rilascio dell'immobile libero da cose); penale ai sensi dell'art.9.4 del contratto di locazione per ritardato rilascio dell'immobile da aprile 2019 a luglio 2020; rimborso "*dei costi inerenti alle utenze per l'energia elettrica, l'acqua,…*", secondo quanto espressamente previsto dall'art.5.2 del contratto ed analitica ripartizione e fatture emesse dalla locatrice;

b) Euro 8.419,80, pari alla differenza tra il minor canone scaturente dall' "autotutela" – provvisoriamente applicato e concretamente riscosso a far

data dal rateo di dicembre 2015 – ed il "maggior" canone emendato dell'errore materiale e debitamente rivalutato;
c)euro 2.048,52 per risarcimento dei danni arrecati all'immobile;
d)euro 2.304,73 per rimborso spese vive sostenute per la materiale esecuzione dello sfratto;
e) Euro 1.955,64 per rimborso spese legali sostenute per la procedura esecutiva.
Concludeva quindi la opponente per la revoca del decreto monitorio e la condanna dell'opposto al pagamento della somma di euro 20.820,96 con gli interessi ex art.1284 comma 4^ c.c. dalla data della domanda a quella di effettivo soddisfo, oltre spese di lite.
Si costituiva l'opposto che, preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione e la sua inammissibilità attesa la notifica del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine di 10 gg. previsti dall'art.415 c.p.c.
Nel merito l'opposto ribadiva la fondatezza della propria pretesa.
Precisava che l'immobile era stato rilasciato il giorno 10.01.2020, al termine della procedura di convalida di sfratto n. 5983/2019; di avere saldato l'intero importo dei canoni intimati con bonifico del 08.02.2019.
Il giudizio veniva sospeso ex art.295 c.p.c. sino alla definizione, con sentenza definitiva, del giudizio promosso dalla *[...] Parte_1* avverso il Provvedimento in "autotutela" del 13 ottobre 2015 (nota Prot. n. 163420) di *Parte_3* (Consiglio di Stato - R.G.3685/19).
Intervenuta la Sentenza n.4878/23, pubblicata il 16.5.2023, con la quale veniva dichiarata "*l'intervenuta improcedibilità dell'appello ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. stante l'intervenuto annullamento del provvedimento del Pt_4 [...] prot. 163420 del 13 ottobre 2015, impugnato con il ricorso in primo sposto con decreto in data 18 maggio 2021 dal Commissario ad acta nominato dal T.a.r. Lazio per l'ottemperanza della propria sentenza n. 2990/2020*" essendosi "*ormai radicata la competenza a provvedere in capo al Commissario ad acta in luogo di Parte_3 senza alcuna possibile reviviscenza del provvedimento originariamente impugnato*" e riassunto il giudizio, la causa veniva decisa all'udienza del 19.12.23 una volta espletate e prove orali ammesse.

Ammissibilità dell'opposizione
In via preliminare va precisato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato il 15/02/2021 e il ricorso ex art.447 bis c.p.c. risulta iscritto a ruolo in data 24.3.2021 (e non il 31.3.21 come indicato dall'opposto) e, quindi, entro il termine di legge.
Effettivamente, invece, il ricorso risulta essere stato notificato alla controparte senza l'allegazione del decreto del giudice di fissazione dell'udienza alla quale, tuttavia, parte opposta, costituitasi nei termini, è comparsa, a dimostrazione della valida instaurazione del contraddittorio.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta. La domnada riconvenzionale della opponente è anch'essa risultata fondata e va accolta per quanto di ragione

Canoni di locazione e indennità di occupazione

Il ricorso monitorio si fondava sul presupposto dell'applicazione al rapporto di locazione di cui è causa, a far data dal mese di giugno 2014, del D.M. 185/14, che avrebbe ridotto il canone "*dall'importo di euro 14.778,28 annui, a quello di euro 237,75/mese, così come confermato anche dalla sentenza n.10182/2018 – proc. N.01191/2016 r.g. del TAR del Lazio*".

Oggetto della domanda di ripetizione del sig. Pace era, quindi, la differenza tra l'importo corrisposto da giugno 2014 a dicembre 2019 e l'importo mensile di euro 237,75 (pari al "nuovo canone") per lo stesso periodo.

La domanda di ripetizione del ricorrente in monitorio è risultata infondata e la determinazione del canone dovuto in base alla tabella allegata alla Determina del Commissario ad acta del 18.5.21 è questione ormai risolta incontrovertibilmente, atteso l'esito dei giudizi amministrativi: il canone dovuto dal Sig. *CP_1* al momento del rilascio era pari, quindi, a euro 473,84 (corrispondente a quello indicato nella citata Tabella ed aggiornata in base agli indici ISTAT a far data dal "fine lavori" alla data di rilascio dell'immobile, così come previsto dall'art.13 della Convenzione urbanistica del 2004 tra l'opponente ed il *Pt_4* di Roma – doc.4).

Ne discende che non solo l'opposizione è fondata ma la opponente vanta un controcredito di euro 5.261,47 per canoni e indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile.

La vicenda origina da un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge n.203/1991, delle particolari condizioni sancite dalla delibera del CIPE del 20.12.1991 e delle Convenzioni stipulate con il Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 settembre 1998 e con il Comune di Roma in data 3.7.1998 e 21.1.2004 in forza del quale è stato realizzato l'immobile di causa sito in Roma, Via Alfonso Splendore n.43, int.12, dalla *Controparte_2* unitamente ad altri 53.

L'intervento edilizio ricadeva nell'ambito della normativa prevedente l'obbligatoria destinazione dei costruendi alloggi di edilizia agevolata, per almeno diciassette anni, alla locazione a terzi soggetti (dipendenti statali in possesso dei requisiti previsti dalla L.203/91, così come individuati al Prefetto), conformemente alle previsioni normative concernenti la locazione di immobili urbani ad uso abitativo, ma a canone locativo non superiore "*al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal Comune con apposita convenzione*" (art.18, comma 13, della Convenzione 21.9.1998 con il *Organizzazione_3* .

Seguiva la stipula in data 21.1.2004 della Convenzione tra la *[...]* *Controparte_2* ed il *Pt_4* in adempimento della quale veniva

approvata da *Parte_3* e trasmessa al *Organizzazione_4* *[...]* la "Tabella" con l'indicazione, per ciascun alloggio realizzato, del "*prezzo massimo di cessione*" in base al quale potersi calcolare e determinare, in misura percentuale (4,5%), l'ammontare massimo del canone locativo.
Con Provvedimento Prot. n.11790/2006/190 del 15.2.2006 (doc.7 - Allegato), la *Controparte_3* disponeva l'assegnazione in locazione dell'immobile di causa al Sig. *CP_1*, per il canone annuale di euro 5.402,23, "*soggetto a revisione periodica ai sensi della normativa vigente*".
Conseguentemente, con contratto di locazione in data 8.3.2006, registrato all' *Organizzazione_1* di Roma 8 al n.2018, la *Controparte_2* *[...]* concedeva in locazione al Sig. *CP_1* l'immobile di Via Alfonso Splendore n.17/P, int.30, per il canone annuo stabilito in Euro 5.402,28 – corrispondente al 4,5% del prezzo massimo di cessione dell'alloggio desunto dalla Tabella approvata da *Parte_3* – da corrispondersi in ratei mensili anticipati di Euro 450,19 cadauno, entro il giorno cinque di ciascun mese di riferimento, oltre aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 75%.
Dopo anni è intervenuto il provvedimento di "autotutela" del 13.10.2015 (nota Prot. n. 163420) con cui *Parte_3* rettificava la Tabella dei prezzi massimi di cessione (sui quali calcolare percentualmente i canoni di locazione massimi applicabili) sostituendola unilateralmente con altra indicante importi inferiori a quelli originariamente convenuti e alla quale l'odierna opponente si adeguava salvo proporre due ricorsi di impugnativa: a) il ricorso in appello al Consiglio di Stato, iscritto al R.G.R. n. 3685/2019, avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento nella sua interezza; b) il ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma (R.G.R. n. 518/2019) avverso il silenzio rifiuto serbato da *Parte_3* nei confronti delle legittime richieste avanzate dalla odierna opponente affinché l'Amministrazione provvedesse ad emendare il "Provvedimento in Autotutela" di un errore materiale denunciato dalla *Pt_1* (ovvero la detrazione, in danno della *Pt_1* a titolo di contributo pubblico, di un importo pari quasi al doppio di quello effettivamente a suo tempo erogato dal *Orga* .
Quanto al ricorso dinanzi al TAR nelle more del giudizio, in esecuzione dell'Ordinanza TAR Lazio nr 12465/2020, si è insediato il Commissario *ad acta* che ha emesso la Determinazione Dirigenziale del 18.5.2021 con la quale è stato definito il procedimento di autotutela, avviato con nota prot. QI 120938 del 4.08.2014, per l'approvazione della Tabella Riepilogativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione alloggi, inerente all'intervento costruttivo degli immobili tra i quali quello oggetto del presente giudizio (Convenzione stipulata, ex art. 35 della Legge n. 865/1971, a rogito del Notaio *Persona_1* di Roma, rep. 34303, racc. 17272, del 21.01.2004, per la concessione in diritto di superficie nel Programma Integrato località Mazzalupo).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, iscritto al R.G.R. n. 3685/2019 è stato definito con Sentenza n.4878/23, pubblicata il 16.5.2023, con la quale è stata dichiarata l'intervenuta improcedibilità dell'appello.
Pertanto, la Determinazione Dirigenziale del 18.5.2021 è l'unica in vigore, da applicarsi anche al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Dal prospetto riepilogativo inserito dalla opponente nella memoria conclusiva e in difetto di prove di segno diverso emerge che l'opposto, in base alla Tabella allegata alla predetta Determina del Commissario *ad acta* del 18.5.2021, avrebbe dovuto versare, sino alla data del rilascio (luglio 2020), canoni per complessivi Euro 77.632,30, mentre invece ha egli stesso ammesso di aver versato il minor importo di Euro 72.370,84 – infatti il pagamento dei canoni oggetto di intimazione di sfratto non hanno estinto il debito del Pace, tenuto ex art.1591 c.c. al versamento del corrispettivo della locazione fino all'effettiva riconsegna del bene (luglio 2020) - con la conseguenza che l'opposto nulla deve avere dalla società locatrice che vanta ella un credito per la differenza canoni e indennità) di **Euro 5.261,47** (cfr. riepilogo di cui a pag.5 delle note conclusive della opponente).
Dall'istruttoria è emerso, infatti, che nonostante l'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sia stata eseguita nei confronti del Sig. *CP_1* il 20.2.2020 (cfr. doc.25), l'opposto ha mantenuto nell'immobile tutti i propri beni mobili ed arredi siano al mese di luglio 2020, come risulta dai documenti in atti (doc.27) e confermato dal teste escusso all'udienza del 14.11.2023. Infatti, nel verbale del 20.2.2020 (doc.25) veniva concesso all'esecutato termine sino all'11.3.2020 "*per provvedere all'asporto dei suoi beni*": il Pace ha rilasciato l'immobile di proprietà della società opponente libero dalle predette cose di sua proprietà soltanto nel mese di luglio (doc.27).

Penale ai sensi dell'art.9.4 del contratto di locazione
Nel provvedimento di convalida il Giudice aveva fissato per il rilascio la data del 9.4.2019 (doc.23).
L'art.9.4 del contratto di locazione recita: "*In caso di mancata puntuale riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice sarà tenuta a corrispondere, inscindibilmente sino all'effettivo rilascio di tutte le porzioni immobiliari, una indennità mensile pari all'ultimo canone corrisposto maggiorato del 50% (cinquanta per cento) ed aggiornato secondo le variazioni ISTAT…*".
Pertanto, come da conteggio contenuto a pag. 8 della comparsa di costituzione va liquidata titolo di penale la somma di euro 171,71 da aprile 2019 sino al mese di luglio 2020 (data di effettivo rilascio) per un totale di **euro 2.747,36.**

Danni all'immobile e utenze.
Quanto alle utenze risulta dalla documentazione prodotta in atti (doc.30) un debito relativo a utenze per l'energia elettrica e acqua, secondo quanto espressamente previsto dall'art.5.2 del contratto di **euro 597,55**.

In ordine ai danni riscontrati dal locatore in occasione del rilascio il teste *Tes_1* escusso all'udienza del 14.11.2023, ha dichiarato di riconoscere le fotografie prodotte sub doc.26, scattate nel mese di luglio 2020, subito dopo l'asporto da parte del Pace degli ultimi arredi e beni personali e ha precisato: "***la*** *Pt_1* ***fece un accordo con il nuovo inquilino dell'immobile, cui furono abbonate cinque mensilità in cambio della risistemazione dell'immobile***". Dalle dette fotografie emerge una usura (ad esempio delle porte) ben superiore al normale uso nonché la mancanza della caldaia e la presenza di suppellettili da smaltire in discarica. Quanto alla caldaia, nel verbale di rilascio del 202.20 il Pace dichiarava che quella installata in quel momento era di sua proprietà e che avrebbe provveduto alla sua rimozione "*con la rimessione in pristino dell'impianto preesistente*": tale ripristino non è avvenuto o almeno non né è stata fornita prova.
Può essere liquidata pertanto, in quanto, ritenuta congrua la somma richiesta dalla opponente di **euro 2.048,52.**

Spese vive e legali per la procedura esecutiva
Quanto alle spese (vive e legali) per la procedura di esecuzione dello sfratto la domanda va respinta attesa la incompetenza di questo giudice.
Secondo l'art. 614 c.p.c. alla liquidazione predetta provvede il giudice dell'esecuzione mediante decreto ingiuntivo, su richiesta del creditore procedente, che presenta al giudice la nota delle spese anticipate (comprese i diritti e gli onorari di difesa), vistata dall'ufficiale giudiziario. Il decreto di liquidazione è dichiarato provvisoriamente esecutivo *ex* art. 642 c.p.c. (richiamato dal co. 2 dell'art. 614 c.p.c.) quando le spese indicate dal creditore procedente siano ritenute «giustificate».
L'art. 614 c.p.c., non solo prevede la possibilità di far ricorso al procedimento monitorio ma individua nel Giudice dell'esecuzione, sulla scorta di notula vistata dall'Ufficiale Giudiziario, l'Organo funzionalmente competente alla liquidazione delle spese dell'Esecuzione.

Per quanto sopra complessivamente esposto, va accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo n. 3010/2021.
In accoglimento, poi, per quanto di ragione, della domanda di parte opponente il sig. *CP_1* va condannato al pagamento in favore della opponente della somma complessiva di euro 10.654,9 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3010/2021 proposta da *[...] Parte_1* nel contraddittorio di *CP_1*, così provvede:

accoglie l'opposizione e revoca il decreto monitorio n.3010/2021;

condanna il sig. *CP_1* al pagamento in favore di *[...] Parte_1* della somma di euro 10.654,9 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;

condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore della opponente e che liquida in euro 362,5 per esborsi ed euro 3600,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%9.

Roma, 19/12/2023

Il giudice

Dott.ssa *Roberta Nardone*